

1508345-83.2021.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... que o réu ostenta pela prática dos crime de furto e tráfico, bem como de roubo majorado, que inclusive caracteriza reincidência, o que comprova que o réu tem tendência à prática criminosa.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1508345-83.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508345-83.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILSON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ADENILSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 30 de novembro de 2021, às 13h27min, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, n.º 1686, no Loteamento São Bento, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra a vítima R.F.M., uma bolsa de cor preta, sem marca aparente, contendo uma carteira com diversos cartões, um molho de chaves, um pacote de bolacha Passatempo, meia paçoca, um creme corporal, um pano de prato e a quantia de R\$ 12,00.

A decisão de fl. 102 recebeu a denúncia, no dia 02 de dezembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 115) e o defensor nomeado apresentou a defesa preliminar de fls. 120/121.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 124).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta do réu do crime de roubo para o crime de furto, sob o fundamento de não comprovação da ameaça.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.
A ação é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime de roubo foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.
A materialidade é comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09/10.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento da vítima e das testemunhas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a prática do roubo. Afirmou que havia saído da penitenciária de Iperó e não conseguiu ajuda de ninguém. Disse que sua mãe é falecida e que não conseguiu emprego, razão pela qual praticou o crime no desespero. Narrou que não havia ninguém na loja de conveniência e que não simulou estar armado nem fez nenhuma ameaça contra a vítima.

A confissão parcial foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

A vítima R.F.M. afirmou que estava atendendo um cliente no posto de combustíveis e viu quando o réu entrou na loja de conveniência e pegou a sua mochila atrás do balcão. Disse que foi atrás dele para impedi-lo de levar os seus pertences, mas que o réu simulou que tinha alguma coisa na cintura e lhe disse para não se aproximar, porque a coisa ia ficar ruim, razão pela qual acreditou que ele poderia estar armado e preferiu não reagir. Narrou que acionou a Polícia Militar e que os policiais localizaram os seus pertences, que lhe foram devolvidos, bem como detiveram o réu, que reconheceu sem sombra de dúvida como autor do assalto.

O policial militar José Antônio de Lima Júnior afirmou que foi acionado em razão do roubo e que, em conversa com a vítima, obtiveram as características do réu. Disse que localizaram uma mochila caída no meio da rua e dentro dela um crachá com o nome da vítima, o que os fez concluir que se tratava da mochila subtraída, que foi reconhecida pela vítima. Narrou que localizaram o réu, que confessou a prática do crime, mas afirmou que não estava armado nem simulou a posse de arma de fogo. Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu sob o fundamento de insuficiência de provas, tendo em vista que o réu confessou a prática do roubo e foi reconhecido sem sombra de dúvida pela vítima.

Inviável ainda a desclassificação da conduta do réu do crime de roubo para o crime de furto, tendo em vista a narrativa da vítima sobre a conduta do réu de lhe indicar a cintura, como se tivesse uma arma presa, e de lhe ordenar que não se aproximasse, ou a coisa ia ficar ruim, o que corrobora o tom de ameaça, não se justificando a alegação defensiva de que seriam necessárias as imagens da câmera de segurança, que sequer se sabe se existiam.

A palavra da vítima do roubo é suficiente no caso concreto e não é posta em dúvida pela suposta contradição indicada pela defesa. O fato de a vítima ter dito que não quis pagar para ver quando o réu simulou estar armado não contraria a sua ausência de temor quando o réu estava se evadindo e (a vítima) foi correndo atrás dele.

São momentos distintos no contexto do roubo e que se justificam em razão da dinâmica dos fatos, especificamente porque, quando o réu estava correndo, tinha menos condições de usar uma arma de fogo do que quando estava de frente para a vítima dentro da loja de conveniência.

Tendo em vista que o réu ameaçou a vítima e que a ameaça constitui elemento do tipo do roubo, é de rigor a conclusão de que tal crime foi efetivamente caracterizado. Por fim, não é o caso de reconhecimento da excludente de ilicitude consistente no estado de necessidade porque o réu tinha diversas opções à mão, como por exemplo pedir dinheiro a algum dos clientes do posto, mas subtraiu a mochila da vítima mediante ameaça de lhe causar mal injusto e grave. E o conteúdo da mochila é irrelevante para a caracterização do roubo.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ADENILSON DOS SANTOS, do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e sopesados os

critérios por este estabelecidos, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão das condenações com trânsito em julgado que o réu ostenta (Processos n.º 10181-30/2015, na certidão de fl. 38, n.º 10293-96/2005, na certidão de fls. 38/39, n.º 10588-31/2008, na certidão de fl. 39, n.º 13876-84/2008, na certidão de fl. 40 e n.º 19797-19/2011, na certidão de fls. 40/41), que não caracterizam reincidência, em razão das datas, mas devem ser consideradas circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 201-29/2018, na certidão de fl. 41/42) e da reincidência específica (Processo n.º 8348-25/2015, na certidão de fls. 37/38) e a atenuante da confissão. Com fundamento no artigo 67 do Código Penal, considero a agravante preponderante e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Justifica-se a fixação do regime mais gravoso em razão das já referidas condenações com trânsito em julgado que o réu ostenta pela prática dos crimes de furto e tráfico, bem como de roubo majorado, que inclusive caracteriza reincidência, o que comprova que o réu tem tendência à prática criminosa.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente. A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu é reincidente e reincidente específico e havia saído da penitenciária aproximadamente vinte dias antes do roubo pelo qual está sendo condenado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu ADENILSON DOS SANTOS, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (DOZE) DIAS-MULTA, calculados no seu valor unitário mínimo a ser corrigido a partir da data do fato. O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários advocatícios nos termos do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para os fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Ourinhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA